

سپریم کورٹ آف پاکستان

(ایڈوائزری دائرہ اختیار)

بینچ:

مسٹر جسٹس افتخار محمد چوہدری، چیف جسٹس

مسٹر جسٹس میاں شاکر اللہ جان

مسٹر جسٹس تصدق حسین جیلانی

مسٹر جسٹس ناصر الملک

مسٹر جسٹس جواد الیس خواجہ

مسٹر جسٹس انور ظہیر جمالی

مسٹر جسٹس خلیجی عارف حسین

مسٹر جسٹس طارق پرویز

مسٹر جسٹس میاں ثاقب نثار

مسٹر جسٹس سرمد جلال عثمانی

مسٹر جسٹس امیر ہانی مسلم

ریفرنس نمبر 1/2011

(صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کیس جو

کہ 53 & 38 SC 1979 PLD میں رپورٹ ہے کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ریفرنس)

صدر کی طرف سے:

ڈاکٹر بابراعوان، سینئر ایس سی

عدالتی نوٹس پر:

مولوی انوار الحق، اٹارنی جنرل پاکستان

مسٹر دل محمد خان عالیزی، ڈی اے جی

مسٹر اعظم خان خٹک، ایڈیشنل اے جی، بلوچستان

مسٹر اسد اللہ چکائی، اے جی، پنجاب

مسٹر خادم حسین، ایڈیشنل اے جی، پنجاب

مسٹر رزاق اے مرزا، اے ایس سی

مسٹر محمد شانی میمن، ایڈیشنل اے جی، سندھ

عدالتی معاون: مسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ، سینئر اے ایس سی
 چوہدری اعجاز احسن، سینئر اے ایس سی
 مسٹر مخدوم علی خان، سینئر اے ایس سی
 مسٹر طارق محمود، سینئر اے ایس سی
 پیر سٹر ظہور الحق، سینئر اے ایس سی
 مسٹر عبداللطیف خان آفریدی، اے ایس سی
 مسٹر یاسین آزاد، اے ایس سی / صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن

شکایت کنندہ: مسٹر احمد رضا قصوری، سینئر اے ایس سی (ان پرسن)

CMA 1629 / 2011 میں: کوئی نہیں۔

CMA 1758 / 2011 میں: کوئی نہیں۔

تاریخ سماعت: 5 جنوری 2012ء

حکم

افتخار محمد چوہدری، چیف جسٹس:- ڈاکٹر بابر اعوان کو 29-05-2000 کو بطور وکیل سپریم کورٹ اور 29-05-2008 بطور سینئر وکیل سپریم کورٹ انرول کیا گیا۔ اس وقت وہ ریفرنس نمبر 1 / 2011 جو کہ صدر پاکستان کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت بھیجا گیا ہے میں بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں۔ یہ اہم ریفرنس پچھلے کئی ماہ سے اس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ 04-01-2012 کو اس عدالت کے دو ججوں پر مشتمل ایک فاضل بینچ نے ڈاکٹر بابر اعوان کو 01-12-2011 کی پریس کانفرنس کی وجہ سے توہین عدالت کا نوٹس دیا۔ نوٹس کی وصولی کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ پر الیکٹرانک میڈیا سے گفتگو کی اور جب ان سے نوٹس کے بارے میں میڈیا کی جانب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ماضی میں بھی جب وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور موجودہ صدر آصف علی زرداری کے کیسز میں پیش ہوئے تو ان کے خلاف فوجداری کیس درج کرائے گئے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری ہونے کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ دہرائے:-

"نوٹس ملایا، لکھ نہ ہلایا، کیوں سوئیاں نال گلا کراں، میں لکھ واری بسم اللہ کراں۔"

الیکٹرانک میڈیا پر کہے گئے یہ الفاظ مختلف چینلز نے دکھائے جو کہ کافی لوگوں نے دیکھے۔ ان کے کہنے کا انداز، الفاظ اور جسمانی حرکات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسا کہ سپریم کورٹ کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ہم نے اس بارے میں جب ڈاکٹر بابر اعوان سے پوچھا تو وہ بجائے اس کے نفی کرنے کے بولے کہ نوٹس پر کہے گئے الفاظ حقیقت میں عدلیہ کی

عزت ظاہر کر رہے ہیں۔ معاملے کی تہہ تک پہنچے اور حقائق جاننے کیلئے ہم نے سیکرٹری اطلاعات کو کہا کہ وہ متعلقہ ویڈیو کے کلپس عدالت میں دکھانے کا انتظام کریں تو حکم پر Multimedia عدالت کے کمرے میں لگایا گیا اور متعلقہ ڈی وی ڈی چلائی گئی جو کہ نہ صرف تمام سینئر بار ممبران نے دیکھی بلکہ مسٹر یاسین آزاد صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور مسٹر لطیف آفریدی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے بھی دیکھی دونوں نے اس کی مذمت کی۔ وائس چیئرمین نے یہ بات اس حد تک کہی کہ ایسی چیزیں نہیں واقع ہونی چاہئیں اور وہ اس معاملہ میں عدلیہ کے ساتھ ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ بار اور بینچ کا تعلق باہمی عزت سے ہے علاوہ ازیں جس بینچ نے نوٹس جاری کیے وہ عدالت کا حصہ ہے اور اس کے بارے میں ایک سینئر وکیل کا مندرجہ بالا الفاظ کہنا کہ اُن کو اس بات کی کوئی پروا نہیں کیونکہ پہلے بھی اسے محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے کیسوں کی پیروی کی وجہ سے فوجداری مقدمات کا سامنا کرنا پڑا موزوں نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں حقائق سے ناواقف ہیں تاہم ڈاکٹر بابر اعوان کا موجودہ رویہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کی سپریم کورٹ کے وکیل کی حیثیت ختم کر دی جائے۔ لہذا ہم آرڈر 30 رول IV سپریم کورٹ رولز کے تحت نوٹس جاری کرتے ہیں کہ وضاحت کی جائے کہ کیوں نہ اس کا نام سپریم کورٹ کے وکیلوں کی لسٹ سے خارج کیا جائے۔

رجسٹرار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس نوٹس کی کاپی اور ڈی وی ڈی جو کہ سیکرٹری اطلاعات کی طرف سے آج مہیا کی جانی ہے، ڈاکٹر بابر اعوان کے حوالے کرے۔ وہ اس نوٹس کا جواب 09-01-2012 یا اس سے پہلے جمع کروا سکتے ہیں۔ ریفرنس کی کارروائی اگلی تاریخ سماعت تک ملتوی کی جاتی ہے۔

افتخار محمد چوہدری، چیف جسٹس

میاں شاکر اللہ جان، جج	تصدق حسین جیلانی، جج
ناصر الملک، جج	جواد الیس خواجہ، جج
انور ظہیر جمالی، جج	خلجی عارف حسین، جج
طارق پرویز، جج	میاں ثاقب ثار، جج
سرمد جلال عثمانی، جج	امیر ہانی مسلم، جج

اسلام آباد
5 جنوری 2012